



# DIREITO

Arthur Callado ([arthur@ufc.br](mailto:arthur@ufc.br))

# DEFINIÇÕES DE DIREITO

- Direito é uma palavra de origem no Latim:
  - *directus*, “reto, que segue em linha reta, que segue regras ou ordens preestabelecidas”
- Definição: Conjunto de normas e princípios legais que regulam as relações dos indivíduos em sociedade. [1]
- Direito é um “conjunto de normas executáveis coercitivamente, reconhecidas ou estabelecidas e aplicadas por órgãos institucionalizados.” [2]
- Direito é uma “ordenação heterônoma, coercível e bilateral atributiva das relações de convivência, segundo uma integração normativa de fatos segundo valores”. [2]



# DEFINIÇÕES DE DEMOCRACIA

- Democracia é uma palavra de origem grega:
  - *demokratía*, governo do povo.
- “Governo em que o povo exerce a soberania, direta ou indiretamente.” [1]
- “A democracia é um regime político em que os cidadãos no aspecto dos direitos políticos participam igualmente — diretamente ou através de representantes eleitos — na proposta, no desenvolvimento e na criação de leis, exercendo o poder da governação através do sufrágio universal.” [3]



# DEFINIÇÕES DE REPÚBLICA

- República é uma palavra de origem no Latim:
  - *respublica*, a coisa pública, administração pública.
- “Governo do interesse de todos.” [1]
- “São necessárias três condições fundamentais para caracterizar uma república: um número razoável de pessoas (*multitudo*); uma comunidade de interesses e de fins (*communio*); e um consenso do direito (*consensus iuris*).” [4]



# DEFINIÇÕES DE DITADURA

- Democracia é uma palavra de origem no Latim:
  - *dictatura*, governo de um homem (ditador).
- “Absorção do poder legislativo pelo poder executivo.”
- “Governo autoritário exercido por uma pessoa ou por um grupo de pessoas, com supremacia do poder executivo, e em que se suprimem ou restringem os direitos individuais.”
- “Governo regido por uma pessoa ou entidade política onde não há participação popular, ou com participação muito restrita. Na ditadura, o poder está em apenas uma instância, ao contrário do que acontece na democracia, onde o poder está em várias instâncias.” [5]



# DEFINIÇÕES DE ANARQUIA

- Anarquia é uma palavra de origem grega:
  - *anarkhía*, falta de chefe.
- “Sistema baseado na negação de autoridade.”
- “Anarquia é uma teoria política que rejeita a existência de um governo.”
- “Anarquismo é uma ideologia política que se opõe a todo tipo de hierarquia e dominação, seja ela política, econômica, social ou cultural, como o Estado, o capitalismo, as instituições religiosas, o racismo e o patriarcado.” [6]



# COMO É ORGANIZADO O BRASIL?

- O Brasil é uma república constitucional: a Constituição Federal [7] é a lei máxima do país.
- O governo está organizado em três poderes parcialmente independentes: executivo, legislativo e judiciário.



# O PODER EXECUTIVO

- Função administrativa.
- Representado pelo presidente, pelos governadores e pelos prefeitos.
- Responsável pela administração do país através da execução de todas as ações governamentais (inclusive as decididas por outros poderes).





# O PODER LEGISLATIVO

- Função de legislar e fiscalizar os atos do executivo.
- Representado pelo Congresso Nacional (composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal), pelas Assembleias Legislativas e pelas Câmaras municipais.
- Responsável pela criação/atualização de leis e pela fiscalização do poder executivo da mesma esfera (federal, estadual ou municipal).



# O PODER JUDICIÁRIO

- Função de garantir os direitos individuais, coletivos e sociais.
- Representado pelo Superior Tribunal Federal (STF), pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), pela Justiça Federal, pela Justiça do Trabalho, pela Justiça Eleitoral, pela Justiça Militar e pela Justiça Estadual.
- Responsável pela correção de problemas através de processos iniciados pelo ministério público ou por pessoas físicas ou jurídicas.
- A legislação se divide em três competências:
  - Exclusiva (única esfera);
  - Concorrente (mais de uma esfera); ou
  - Comum (mais de uma esfera).



# REFERÊNCIAS

1. Dicionário Priberam da Língua Portuguesa
2. <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/conceito-do-direito-uma-analise/236657665>
3. <https://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia>
4. <https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica>
5. <https://pt.wikipedia.org/wiki/Ditadura>
6. <https://pt.wikipedia.org/wiki/Anarquismo>
7. Constituição Federal.  
[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm)

